عقد مقاولة أعمال

الجهة :- إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة.
عقد رقم :- ...١٥... لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
إنه فى يوم .السبت.. الموافق .٨./٤./٢٠٢٣

تم الإتفاق بين كل من :

١- إدارة نوادى وفنادق القووات المسلحة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد اللواء أ.ح/عاطف محمود عبدالرؤوف بصفته مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة ومحله المختار ١٩ شارع إبن فضلان متفرع من شارع الطيران / رابعة العدوية – مدينة نصر

طرف أول

٢- شركةإعمارمصرللهندسة والمقاولات ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد/ كريم عزت السيد كامل بصفته ممثل عن الشركه ومحله المختارعنوانها / ش فيصل محطة التعاون / قسم الطالبية / الجيزة.

طرف ثاني

تمهيد

حيث أن الطرف الأول فى حاجة إلى تنفيذ لجنة عن أعمال رفع كفاءة عدد ٢ عمارة لعمارات العصافرة.

تقدم الطرف الثانى بعرضه (الفنى / المالى) ومن خلال إجراءات لجنة رقم (١٥) بتاريخ ...٦../..٤../٢٠٢٣.

٣- قبل الطرف الأول العرض المقدم من الطرف الثانى وتم إسناد تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد إليه بموجب أمر الإسناد الصادر من الطرف الأول رقم (١٥)بتاريخ ٦../٤../٢٠٢٣

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعرض المقدم من الطرف الثانى ومحاضر اللجنة جزء لا يتجزأ من هذا العقد مكملاً ومتمماً له .

البند الثانى

أقرا الطرفين بأهليتهما للتعاقد ووافقا بكامل الرضا على كل ما تضمنه هذا العقد .

البند الثالث

موضوع / قيمة العقد / ثبات الأسعار :-

يلتزم الطرف الثانى بأن يقوم بتنفيذ (الأعمال موضوع هذا العقد) المحددة تفصلاً بالملحق (أ) المرفق وبقيمة إجمالية قدرها (٦,١٨٠,٠٠٠) جنيه (ستة مليون ومائة وثمانون الف جنيها لاغير) لا يحق للطرف الثانى المطالبة بأى فروق أسعار خلال فترة تنفيذ العقد والأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة .

شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
Emaar Misr Group
ب ض. ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
س.ت: ٥٣٥٤٦
م. وليد عبد الفتاح سليم وشركاه

البند الرابع

مدة التنفيذ :-

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد فى خلال ٣ أشهر من تاريخ أستلام الموقع طبقاً للرسومات والتصميمات التفصيلية المقدمة مع الطرف الأول وطبقاً لما هو محدد بالجدول الزمنى المرفق ملحق (ب) .

البند الخامس

إسلوب السداد :-

يلتزم الطرف الأول بسداد إجمالى قيمة العقد للطرف الثانى طبقاً لما يلى :

١- /// % من إجمالى قيمة العقد كدفعه مقدمة يتم صرفها مقابل قيام الطرف الثانى بتقديم خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعملة غير مقترن بأى شرط وسارى المفعول طوال مدة العقد .

٢- يصرف للطرف الثانى دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل على النحو التالى :

٩٥ % من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالملحق (أ) المرفق .

٣- ٧٥ % من القيمة المقررة للمواد التى وردها الطرف الثانى لإستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مشونه بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى لذلك من واقع فئات العقد الموضحة بالملحق (أ) المرفق .

٤- ٥ % بعد تنفيذ كافة الأعمال (التسليم الإبتدائى للأعمال) .

البند السادس

إلتزامات العقد :-

١- يلتزم الطرف الثانى :

أ- تقديم التصميمات والرسومات التنفيذية والتفصيلية لإعتمادها من الطرف الأول وإعتبارها جزء لا يتجزأ من العقد .

ب- نقل المعدات التنفيذية إلى موقع العمل .

ج- سداد كافة الضرائب والرسومات والتأمينات الإجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع .

د- التأمين ضد المخاطر على جميع الأعمال التى تنفذ بالموقع .

هـ- التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات بالملحق (أ) المرفق وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بالجدول ملزمه للطرف الثانى أثناء القعد وغير قابلة لإعادة النظر لأى سبب ولا يكون للطرف الثانى حق مبالغ إضافية أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية .

٢- يلتزم الطرف الأول :

أ- توفير المساحة المناسبة للطرف الثانى وذلك لزوم تجهيزات الموقع وتوفير سهولة الدخول والخروج من الموقع .

ب- توفير مصادر الخدمات بالموقع من (مياه / قوى كهربائية / مصادر صرف صحى / ... إلخ)

ج- إستخراج التصاريح اللازمة للعمل بالموقع .

شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
Emaar Misr Group
ب ض ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
س.ت: ٥٣٥٤٦
م. وليد عبد الفتاح سليم وشركاه

البند السابع

التأمين النهائى :-

يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم للطرف الأول خلال ١٠ أيام من تاريخ أمر الإسناد تأمين نهائى بواقع (٥%) من إجمالى قيمة التعاقد بإحدى طرق السداد المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وقدره (٣٠٩,٠٠٠ج) فقط ثلاثمائة وتسعة الف جنيهاً لاغير.

البند الثامن

سريان العقد :-

يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ ٤/٨ /٢٠٢٣ حتى ٦/٣٠ /٢٠٢٣

البند التاسع

غرامات التأخير والشروط الجزائية :-

إذا تأخر الطرف الثانى فى تنفيذ الأعمال المطلوبه عن الميعاد المحدد للتنفيذ (وفقاً للبرنامج الزمنى بالملحق ب) يوقع عليه غرامات التأخير عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس الموضحة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند العاشر

الضرائب والدمغات :-

يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والدمغات المقررة عن هذا العقد وفقاً للقوانين المعمول بها .

البند الحادى عشر

مدة الضمان :-

يضمن الطرف الثانى الأعمال المنفذة موضوع هذا العقد لمدة سنه من تاريخ التسليم المؤقت ويعتبر مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان وإذا ظهر أى خلل أو عيب في الصناعه يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر فى إجراء ذلك ف للطرف الأول ان يقوم بالإصلاح على نفقته وتحت مسئوليته مع خصم كافة الضمانات والغرامات مقابل ذلك .

البند الثانى عشر

التحكيم :-

تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد

البند الثالث عشر

يقر الطرفان بأنهما إتخذا من مقر كل منهما الموضح بصدر هذا محلاً مختاراً لهما توجه إليه جميع المكاتبات والمراسلات وعلى الطرف الذى يغير مقره أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أعتبرت جميع المكاتبات والمراسلات الموجهه إلى مقر الأول صحيحة ومنتجه لأثارها القانونية .

EMG
Emaar Misr Group
ب ض. ٦٥٨-٠٩٤-٥٣٣
س.ت: ٥٣٥٤٦
وليد عبد الفتاح سعيد وشركاه

البنــد الرابع عشر

يسرى علــى هـذا العقـد أحكـام قـانون تنظـيم المناقصـات والمزايـدات الصــادر بالقـانون رقـم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

البنــد الخامس عشر

إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط يكون للطرف الأول ودون الإلتجاء للقضاء فسخ العقد وإسناد التوريد لأى جهة أخرى ويصبح التأمين النهائى من حق الطرف الأول ويكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقه أو تستحق للطرف الثانى لدى أى جهة إدارية أياً كان سبب الإستحقاق دون الحاجة إلى إتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم يتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

البنــد السادس عشر

يلتزم الطرف الثانى بعدم نشر أو تداول أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقداتها بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو التراسل سواء كان مرئياً أو مسموعاً إلا بعد إذن كتابى من الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بين الإدارة والشركة لاغياً من تلقاء نفسه مع إلغاء قيد الشركة لدى إدارة نوادى وفنادق ضباط ق.م وكذا وزارة الدفاع ويعتبر توقيع مالك الشركة على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع على الأثار المترتبة على الإلغاء .

البنــد السابع عشر

حرر هذا العقد من نسختين يسلم للطرف الثانى نسخة منها وللطرف الأول النسخة الأخرى للعمل بموجبها .

الطرف الثانى

التوقيع (   )

الإســـم : السيد كامل

الطرف الأول

التوقيع (   )

لــواء أ.ح / عاطـف محمـود عبدالرؤوف

مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG
Emaar Misr Group
ب ض. ٦٥٨ - ٠٩٤ - ٥٣٣
س.ت: ٥٣٥٤٦
م. وليد عبد الفتاح سليم وشركاه